Sujeitos Passivos - quem pode sofrer penalidade? Art. 257 CTB

O CTB separou e dividiu a responsabilidade quando do cometimento de uma infração. No nosso estudo, o que vai interessar, é a divisão de responsabilidades entre o proprietário e o condutor do veículo.

Vamos fazer a leitura do artigo 257:

> ***Art. 257.*** *As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.*
> *§ 1º Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades de que trata este Código toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída.*
> *§ 2º Ao **proprietário** caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.*
> *§ 3º Ao **condutor** caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.*
> *§ 4º O **embarcador** é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido.*
> *§ 5º O **transportador** é o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total.*
> *§ 6º O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal.*
> *§ 7º Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá **o prazo de 30 (trinta) dias**, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.*
> *§ 8º Após o prazo previsto no § 7º deste artigo, se o infrator não tiver sido identificado, e o veículo for de propriedade de pessoa jurídica, **será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor será igual a 2 (duas) vezes o da multa originária**, garantidos o direito de defesa prévia e de interposição de recursos previstos neste Código, na forma estabelecida pelo Contran.*
> *§ 9º O fato de o infrator ser pessoa jurídica não o exime do disposto no § 3º do art. 258 e no art. 259.*
> *§ 10 O proprietário poderá indicar ao órgão executivo de trânsito o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome inscrito em campo próprio do cadastro do veículo no Renavam.*
> *§ 11 O principal condutor será excluído do Renavam:*
> *I - quando houver transferência de propriedade do veículo;*

> *II - mediante requerimento próprio ou do proprietário do veículo;*
> *III - a partir da indicação de outro principal condutor.*

Com a simples leitura deste artigo é fácil entender que o proprietário é responsável pelas infrações referentes à documentação e ao estado de conservação do veículo. Enquanto o condutor é responsável pelas infrações que acontecem quando se está dirigindo um veículo automotor.

Exemplos:

A infração por farol/lâmpadas queimado(as) - prevista no inciso XXII do artigo 230 do CTB diz: "*Conduzir o veículo: com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas*", é de responsabilidade do proprietário, já que está relacionada ao estado de conservação do veículo e não com o fato de dirigir.

Por sua vez, a infração ao art. 233 do CTB: *"Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, [...]"*, é uma infração referente a documentação, sendo assim ela é de responsabilidade do proprietário, uma vez que é ele quem deve manter a documentação do mesmo em dia.

Já a infração ao artigo 218 do CTB: "*Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local[...]"* é de responsabilidade do condutor, uma vez que acontece quando se está dirigindo o veículo.

Tendo isso em mente, no caso da Lei Seca, a responsabilidade pelo cometimento dessa infração é EXCLUSIVA do condutor, uma vez que acontece quando se está dirigindo um veículo automotor.

Sendo assim, o proprietário não terá em sua CNH aplicada nenhuma das penalidades previstas por infração ao artigo 165 ou 165-A do CTB. O único ônus que ele terá que suportar é o pagamento da multa, porém poderá cobrar o valor desembolsado do condutor através da ação judicial competente.

Por isso, não devemos confundir as responsabilidades previstas no artigo supramencionado, com a que diz respeito ao ônus de suportar as penas pecuniárias, ou seja, **responsabilidade pelo pagamento das multas.**

E a previsão legal, no que se refere ao pagamento das multas, está no § 3° do art. 282 do CTB, bem como na Resolução 108 do CONTRAN, vejamos:

> *§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao **proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.***
>
> *Resolução 108. Art. 1º Fica estabelecido que **o proprietário do veículo será sempre responsável pelo pagamento da penalidade de multa, independente da infração cometida**, até mesmo quando o condutor for indicado como condutor-infrator nos termos da lei, não devendo ser registrado ou licenciado o veículo sem que o seu proprietário efetue o pagamento do débito de multas, excetuando-se as infrações*

> *resultantes de excesso de peso que obedecem ao determinado no artigo 257 e parágrafos do Código de Trânsito Brasileiro.*

Assim, o legislador deixou claro a quem cabe o pagamento das multas. Portanto, há no CTB duas categorias de responsabilidades:

1. A que está ligada com a infração, cujo resultado prático é a **somatória de pontos no prontuário da CNH** que podem levar à suspensão do direito de dirigir, a cassação da CNH ou cancelamento da PPD e
2. A que traz a obrigação de **pagar** as multas aplicadas.

Ainda é válido dizer que as multas sempre estarão vinculadas ao veículo, independentemente de ser ou não o proprietário o condutor infrator, vejam o que diz o § 2° do art. 131 do CTB:

> *Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.*
> *(...)*
> *§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e **multas de trânsito** e ambientais, vinculados ao veículo, **independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.***

Assim, concluímos: Existem duas categorias distintas de responsabilidades estabelecidas no CTB: a responsabilidade pela infração e a responsabilidade pelo pagamento das multas;

Responsável pela infração é aquele que terá computado em seu prontuário de CNH os pontos referentes às infrações praticadas, seja ele o condutor infrator ou o próprio proprietário;

A responsabilidade pelo pagamento das multas é sempre do proprietário do veículo e, em caso de não pagamento das mesmas, os débitos ficarão vinculados ao licenciamento do veículo, independentemente de quem seja o responsável pela infração;

O proprietário do veículo pode exigir em juízo que o condutor infrator o ressarça dos valores desembolsados com as multas geradas por atos destes (exercício do direito de regresso), em tema pacificado no judiciário;

E, por fim, mesmo que haja indicação de condutor, esta não é hábil para afastar a responsabilidade do proprietário do veículo pelo pagamento das multas.

Eu quis trazer este assunto porque ele é importante para o estudo do próximo tópico sobre as notificações. Esse tópico é de suma importância, pois é possível que seja declarada a nulidade de toda a penalidade pelo simples fato de o órgão de trânsito não notificar o sujeito correto.